海南省人民代表大会常务委员会

公　告　第 116 号

海南自由贸易港城市更新条例

《海南自由贸易港城市更新条例》已由海南省第七届人民代表大会常务委员会第二十六次会议于 2026 年 9 月 30 日通过，现予公布，自 2027 年 1 月 1 日起施行。

海南省人民代表大会常务委员会

2026 年 10 月 10 日

海南自由贸易港城市更新条例

（2026 年 9 月 30 日海南省第七届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过）

目　　录

第一章　总　　则
第二章　规划与计划
第三章　实施与建设
第四章　保障支持
第五章　监督管理
第六章　附　　则

第一章　总　　则

第一条　为了规范和推进城市更新活动，推动城市高质量发展，建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市，根据《中华人民共和国海南自由贸易港法》等有关法律、行政法规，结合海南自由贸易港实际，制定本条例。

第二条　海南自由贸易港内的城市更新活动及其监督管理，适用本条例。

本条例所称城市更新，是指在城镇开发边界内，对城市空间形态和城市功能持续完善和优化调整的活动，主要包括既有建筑改造利用，城镇老旧小区整治改造，完整社区建设和老旧街区、老旧厂区、城中村等更新改造，以及完善城市功能，建设改造城市基础设施，保护修复城市生态系统和保护传承城市历史文化等情形。

第三条　城市更新工作坚持中国共产党的领导，坚持以人民为中心，遵循系统治理、规划引领，民生优先、保护传承，问题导向、分类推进，创新赋能、绿色发展的原则，实行政府引导、市场运作、多元参与、垦地融合、共建共享，因地制宜采取保留修缮、改造提升、拆除重建等方式实施。

第四条　县级以上人民政府应当加强对本行政区域内城市更新工作的领导，将城市更新工作纳入国民经济和社会发展规划，建立城市更新组织领导和工作协调机制，统筹推进城市更

新工作，研究解决城市更新工作中的重大问题，并将所需工作经费纳入本级财政预算。

乡镇人民政府、街道办事处应当按照职责做好本行政区域内城市更新相关工作。村（居）民委员会在乡镇人民政府、街道办事处的指导下，了解、反映村（居）民对城市更新的需求，引导村（居）民参与城市更新活动。

第五条　省人民政府住房城乡建设主管部门负责指导和监督本行政区域内城市更新工作，组织研究制定城市更新政策和指导规范等。市、县（区）、自治县人民政府住房城乡建设主管部门或者人民政府确定的部门（以下统称城市更新主管部门）具体负责本行政区域内城市更新工作。发展改革、财政、自然资源和规划、旅游和文化广电体育、生态环境、交通运输、卫生健康、民政、商务、营商环境建设、水务、公安、应急管理、地震、消防救援、市场监管、国有资产监管、金融管理、税务等部门和机构，应当按照各自职责，依法做好城市更新相关工作。

第六条　不动产所有权人、土地使用权人、合法建造或者依法取得不动产但尚未办理不动产登记的单位和个人、承担城市公共空间和设施建设管理责任的单位等作为物业权利人，依法开展或者参与城市更新活动。鼓励物业权利人实施自主更新。国家机关、国有企业、事业单位作为物业权利人的，应当积极参与城市更新，通过自主更新或者与社会资本合作等模式利用

存量土地，促进存量房屋等资产盘活；涉及产权划转、移交或者授权经营的，国家机关、国有企业、事业单位应当积极洽商、主动配合。

第七条【涉外核心条款】

第七条　鼓励房地产开发、勘察设计、建筑施工、物业服务等企业和其他社会资本依法通过资产入股、作价出资、特许经营等方式参与城市更新项目的谋划、建设和运营。

鼓励境外的自然人、企业或者其他组织依法通过独资、合资、合作等方式参与城市更新项目的谋划、建设和运营。

第八条　市、县（区）、自治县人民政府应当建立健全城市更新公众参与机制，畅通利害关系人和公众的意见表达渠道，依法保障其在城市更新政策制定、规划计划编制和修改、项目实施方案编制和实施、成效评价等活动中的知情权、参与权、表达权和监督权。编制和修改城市更新专项规划、片区策划、年度计划以及项目实施方案，应当在报送批准或者审定前广泛听取利害关系人、公众和专家的意见，并在批准或者审定后及时向社会公开，但依法不予公开的除外。

第九条　鼓励有关行业协会、专业学会、专业服务机构和专业技术人员参与城市更新工作。省人民政府住房城乡建设主管部门应当建立城市更新专家委员会，为城市更新有关活动提供咨询、评审、论证等服务。

第十条　省人民政府住房城乡建设主管部门应当会同有关部门推动城市更新数智化建设，依托城市信息模型基础平台等智能化公共数据平台，加强城市体检和城市更新信息管理，建立数据归集、问题整治、实施成效的全过程动态监测和跟踪评估机制，完善数据共享制度。

第十一条　县级以上人民政府及其有关部门应当积极宣传引导城市更新工作，普及城市更新相关法律法规、政策措施，主动回应社会关切，为城市更新工作营造良好社会氛围。

第二章至第六章　要点摘编

说明：第二至六章（第十二条至第五十二条）主体内容为城市体检评估、规划计划编制、项目实施与产权归集、搬迁安置、土地与资金保障、监督管理及附则，涉外指向集中在第七条第二款，故正文不再逐条收录，仅摘编与境外主体参与直接相关的制度接口。

一、规划与计划（第十二条至第十九条）。建立城市体检评估制度，实行“无体检不更新”，体检结果作为专项规划、片区策划、年度计划及项目实施方案的基础依据；建立城市更新项目库常态申报和动态调整机制；拆除重建类项目须先经物业权利人表决同意（单一地块按共同共有全体或按份共有人三分之二以上，建筑物区分所有权依民法典表决）。

二、实施与建设（第二十条至第三十六条）。实施主体按产权类型分类确定，涉及公共利益的可由政府公开择优确定；

鼓励具备规划设计、改造施工、物业管理、运营维护能力的市场主体作为实施主体参与（第二十条第三款），与第七条境外主体参与条款形成衔接。推行容缺受理、并联办理、快速审批、告知承诺、豁免审批；支持投资、策划、规划、设计、建设、运营一体化实施（第三十六条）。

三、保障支持（第三十七条至第四十五条）。财政与金融工具方面，统筹超长期特别国债、地方政府专项债券，鼓励发行基础设施 REITs、资产证券化产品；存量土地过渡期原则上不超过五年、确有需要可延长但合计不超过十五年（第四十一条）；土地供应可采取带设计方案出让、弹性年期出让、长期租赁、先租后让、租让结合、作价出资（入股）等方式，经营性用地及同一地块两个以上意向用地者应招拍挂公开竞价，“但国家对海南自由贸易港土地出让方式另有规定的除外”（第四十二条）；土地价款可分期缴纳，允许依法重新设定出让年限（第四十三、四十四条）。

四、监督管理与附则（第四十六条至第五十二条）。建立项目全生命周期监督指导与信息共享机制；对欺诈、胁迫、侵犯个人隐私、泄露商业秘密、伪造变造文件等行为依法查处。本条例自 2027 年 1 月 1 日起施行。

涉 外 要 点 分 析

（一）本件的涉外价值不在篇幅，而在“准入口径的法规化”。第七条第二款以地方性法规形式确认：境外自然人、企

业或者其他组织可以独资、合资、合作三种方式参与城市更新项目的谋划、建设和运营。此前该领域对外资的开放多以政策文件、招商指引表述，属“可做但无明文”；本条落地后，境外主体在海南参与城市更新取得明确的法规依据，且参与环节从“建设”前移至“谋划”（即前期策划、方案设计、投融资安排），实际开放范围大于施工承包。

（二）与外商投资准入负面清单的关系。城市更新本身不在《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）》限制类目中，第七条属“确认性授权”而非“突破性开放”，其意义在于消除地方执行层面的模糊地带——市县在确定实施主体时（第二十条）不得仅以“境外主体”为由排除，须以能力与方案为准。这一点对境外设计、策划、运营机构的实际可及性影响最大。

（三）配套工具已具可操作性。境外主体参与面临的三个现实堵点——用地取得（第四十二条多元供应与协议出让）、资金退出（第三十七条 REITs 与资产证券化）、过渡期成本（第四十一条最长十五年过渡期）——本条例均给出了制度出口，构成本库所见地方立法中对境外资本参与城市更新最完整的一套安排。

（四）本期判断。本件与已入库的《海南自由贸易港中医药发展促进条例》（公告第 114 号）同属省七届人大常委会第二十六次会议（2026-09-30）通过，两会一件一法、同日公布、

同于 2027 年元旦前后施行，印证海南封关后“行业促进条例 + 开放条款”立法模板正在批量复制。研判方法：查一部海南地方性法规的开放度，只需检索条文中是否出现“境外”“外国人”“跨境”三类主体词，再看其是否配置用地、资金、资格认定三类落地工具；两条齐备者，即为可实际操作的开放条款。

来源：海南省住房和城乡建设厅·历史文化名城保护·地方性法规《海南自由贸易港城市更新条例》（成文/发布 2026-10-13），https://zjt.hainan.gov.cn/szjt/lswhmcbh/202610/27e80479af154acbbdd0610f2b70ddd8.shtml

来源：海南自由贸易港官网《海南自贸港城市更新条例来了，明年起施行！》（2026-11-05），https://www.hnftp.gov.cn/xwzx/ywsd/202611/t20261105_4173820.html

发文机关：海南省人民代表大会常务委员会　文号：公告第 116 号　通过：2026 年 9 月 30 日（省七届人大常委会第二十六次会议）　公布：2026 年 10 月 10 日　施行：2027 年 1 月 1 日　章条：六章五十二条

关联归档：海南省《海南自由贸易港中医药发展促进条例》（省人大常委会公告第 114 号，同次会议通过）；海南省《关于海南自由贸易港全岛封关运作有关管理事项的通知》（琼财税〔2026〕986 号）

选编说明：本件为涉外条款选编，第一条至第十一条为全文，第二章至第六章为要点摘编；条文序号与表述以官方公布文本为准。

—— 本件由工作专班依据官方公开文本摘编归档，全文以官方发布文本为准 ——